# Overeenkomst van opdracht – zelfstandig bezorger (zzp)

> **NIET IN GEBRUIK (gearchiveerd 15-10-2026).** Food Porter werkt met bezorgers in direct dienstverband. Dit concept blijft alleen ter referentie in de bibliotheek. / *Not used: archived; riders are employed directly.*
>
> **Concept – laat beoordelen door een Nederlandse jurist voor gebruik.** Dit is geen juridisch advies. Placeholders: {{BEDRIJFSNAAM}}, {{KVK}}, {{ADRES}}, {{COMMISSIE_PCT}}. / *Draft – have it reviewed by a Dutch lawyer before use. Not legal advice.*
>
> ⚠️ **Risicowaarschuwing / Risk warning.** Na het Deliveroo-arrest (HR 24-3-2023, ECLI:NL:HR:2023:443) en het Temper-arrest (Hof Amsterdam 16-6-2026) kijkt de rechter naar de **feitelijke uitvoering**, niet naar dit papier. Vanaf **31-12-2026** geldt het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst bij een uurtarief onder **€ 38** en vanaf **2-12-2026** het vermoeden uit de EU-richtlijn platformwerk 2024/2831. Deze overeenkomst biedt alleen bescherming als alle hieronder beschreven vrijheden in de praktijk echt bestaan. Belastingdienst-modelovereenkomsten worden sinds 6-9-2024 niet meer beoordeeld; bestaande modellen (zoals "geen werkgeversgezag") blijven bruikbaar t/m 31-12-2029. Deze tekst is gebaseerd op de structuur van de algemene modelovereenkomst "geen werkgeversgezag", maar is **niet** door de Belastingdienst goedgekeurd.

**Partijen** 1. {{BEDRIJFSNAAM}}, gevestigd te {{ADRES}}, KvK {{KVK}} ("Opdrachtgever"/het Platform); 2. [naam bezorger], handelend onder [handelsnaam], KvK [nummer], BTW-id [nummer of KOR] ("Opdrachtnemer").

**Artikel 1 – Aard van de opdracht.** Opdrachtnemer kan via de Food Porter-app opdrachten tot bezorging bekijken en daarop **een eigen bod** (prijs en/of ETA) uitbrengen. Een opdracht komt pas tot stand als het bod wordt geaccepteerd. Er is **geen verplichting** om in te loggen, beschikbaar te zijn, te bieden of een minimum aantal opdrachten aan te nemen.

**Artikel 2 – Vrijheid en geen gezag.** Opdrachtnemer bepaalt zelf of, wanneer, waar en hoe vaak hij werkt, welke route hij neemt en met welk vervoermiddel. Opdrachtgever geeft alleen aanwijzingen over het **resultaat** (ophaal- en afleveradres, tijdvenster, voedselveiligheid). Er zijn **geen boetes, ratings-sancties of rangschikking** voor het weigeren of niet aannemen van opdrachten. Opdrachtnemer mag tegelijk voor andere opdrachtgevers en concurrerende platforms werken.

**Artikel 3 – Vervanging.** Opdrachtnemer mag zich laten vervangen door een door hem zelf gekozen en betaalde vervanger, mits die vervanger aan de wettelijke eisen voldoet (leeftijd ≥ 18 voor zzp, identiteit, verblijfsrecht) en vooraf in de app is geregistreerd. Opdrachtgever weigert een vervanger alleen om objectieve, wettelijke redenen.

**Artikel 4 – Eigen middelen en ondernemersrisico.** Opdrachtnemer gebruikt eigen vervoermiddel, telefoon en tas en draagt zelf de kosten, het verzekeringsrisico (AVB en eventueel WA voor motorvoertuigen) en het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

**Artikel 5 – Vergoeding.** De vergoeding per opdracht is het geaccepteerde bod (exclusief BTW), plus 100% van de fooi. Opdrachtgever betaalt [wekelijks] op basis van een (zelf)factuur. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor inkomstenbelasting en BTW. *Let op: een effectief uurtarief onder € 38 maakt het rechtsvermoeden van toepassing.*

**Artikel 6 – Aansprakelijkheid.** Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die hij bij de uitvoering toebrengt, voor zover niet gedekt door zijn verzekering, en is verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid.

**Artikel 7 – Voedselveiligheid.** Opdrachtnemer vervoert maaltijden gesloten en hygiënisch (schone, geïsoleerde tas) en opent verpakkingen niet.

**Artikel 8 – Gegevens.** De verwerking van locatiegegevens is beperkt tot de periode waarin een opdracht actief is (zie privacyverklaring en transparantieverklaring).

**Artikel 9 – Duur en beëindiging.** Voor onbepaalde tijd; beide partijen kunnen schriftelijk opzeggen met [7] dagen. Toegang tot de app wordt alleen beperkt volgens de Deactivatie- en bezwaarprocedure (menselijke beoordeling, motivering, bezwaarrecht).

**Artikel 10 – Toepasselijk recht.** Nederlands recht; bevoegde rechter: rechtbank [plaats].

Ondertekend (elektronisch, met tijdstempel, IP-adres en versie): _____

---

**English summary.** A freelance (zzp) courier agreement modelled on the structure of the Belastingdienst model "no employer authority". Key points: no duty to log in, bid or accept jobs; riders set their own price and ETA by bidding; no penalties for refusing; own vehicle and costs; substitution allowed; can work for competitors; paid per accepted job plus 100% of tips; terminate on 7 days' notice. **Risk:** courts look at the facts (Deliveroo 2023, Temper 2026); from 31-12-2026 an hourly rate under €38 triggers a presumption of employment, and so does the EU Platform Work Directive from 2-12-2026. Use it only if the work really is free.

rider_zzp · versie 0.1 · Concept – laat beoordelen door een Nederlandse jurist voor gebruik.